

Faktentafel V3 — Gesetzesverletzungen UBB-Kurkartenbus 290/291

Memo an Rechtsanwalt Weigel — Interne Argumentations-Übersicht

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Betreff:** Systematik der mutmaßlichen Rechtsverstöße bei Linienverkehrs-Genehmigung 290/291 (UBB-Kurkartenbus) und Kurabgabe-Finanzierung **Datum:** 13.06.2026 **Zweck:** Interne Argumentations-Liste für IFG-Anfragen und ggf. Klage-Strategie. **Nicht zur direkten Versendung an Behörden** — dient als Bauplan zukünftiger Schreiben.

I. Ausgangslage

Seit 01.01.2026 betreibt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG) — 100%ige Tochter des Landkreises Vorpommern-Greifswald — die Buslinien 290 und 291 als „Kaiserbäder-Linie“ zwischen Ahlbeck Grenze und Bansin.

- **Linienprofil:** ~5,5 km, 51 Haltestellen, 20-Minuten-Takt in der Saison (Sommer)
- **Tarif:** Kostenlos für Inhaber der Kurkarte/UsedomCard
- **Finanzierung:** Kurabgabe gem. § 11 KAG M-V der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf
- **Begründung der Behörde (Justiziar Nagy u.a.):** „hauptsächlich Tourismus“

→ Daraus ergeben sich neun systematische Konformitäts-Defizite zum PBefG / ÖPNVG MV / KAG MV / EU-Recht. Diese Faktentafel listet sie geordnet auf.

II. Die neun Normverletzungen im Überblick

Nr.	Norm	Tatbestand	Verletzung
1	§ 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG	Schutz des bestehenden Verkehrs	Keine ordnungsgemäße Prüfung der Beeinträchtigung des Pflichtfahrgebiet-Taxi-Gewerbes
2	§ 39 PBefG	Tarifgenehmigungs-Pflicht	„Nulltarif“ via Kurabgabe ist kein gem. § 39 zustimmungsfähiger Beförderungstarif
3	§ 8 PBefG / § 1 ÖPNVG MV	Allgemein-Zugänglichkeit / Daseinsvorsorge	Kurkarten-Pflicht widerspricht „allgemein zugänglich“; Touristen-Bedienung ist keine Daseinsvorsorge
4	§ 11 Abs. 1 Nr. 1d KAG MV	Zweckbindung Kurabgabe für ÖPNV	Kurabgabe-Mittel dürfen nur für ÖPNV i.S.d. ÖPNVG MV eingesetzt werden — nicht für

Nr.	Norm	Tatbestand	Verletzung
			Touristen-Bus
5	EU-VO 1370/2007 Art. 3	Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung	Direktvergabe / Subvention nur für gemeinwirtschaftliche Verpflichtung; Tourismus ist keine
6	Art. 107 AEUV	EU-Beihilfeverbot	Quersubvention an einen privaten Verkehrsbetreiber (UBB/VVG) auf einem Wettbewerbsmarkt mit Taxi-Anbietern ohne Subvention = wettbewerbsverzerrende Beihilfe
7	§ 39 PBefG (Folge)	Fehlende Tarif-Infrastruktur	Fehlen von Fahrkartenautomaten, Fahrer-Tickets, digitalem Vertrieb — atypisch für Linienverkehr i.S.d. § 42
8	§ 42 PBefG (Typenbild)	Linien- vs. Sonderlinienverkehr / Ausflugsfahrt	Streckenprofil 5,5 km innerorts in einer Gemeinde ist atypisch — eher § 48 Ausflugsfahrt / § 43 Sonderlinienverkehr
9	Wettbewerbsgleichheit	Verbraucher-Subvention	Kostenlos-Tarif für den Endkunden = Verbrauchssubvention zu Lasten der nicht-subventionierten Taxi-Wettbewerber

III. Detailbegründung pro Normverletzung

Nr. 1 — § 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG (Bestandsschutz)

Wortlaut: „Die Genehmigung darf bei Straßenbahnen, Obussen und Kraftfahrzeugen im Linienverkehr (§§ 42, 42a, 43 und 44) nur erteilt werden, wenn [...] durch den beantragten Verkehr die öffentlichen Verkehrsinteressen nicht beeinträchtigt werden, insbesondere a) der Verkehr mit den vorhandenen Verkehrsmitteln befriedigend bedient werden kann, b) der beantragte Verkehr ohne eine wesentliche Verschlechterung der Verkehrsbedienung im öffentlichen Verkehrsinteresse durch die vorhandenen Unternehmen nicht möglich ist.“

Befund: Die Genehmigungsbehörde war zur Prüfung verpflichtet, ob das vorhandene Pflichtfahrgebiet-Taxi-Gewerbe durch den 20-Minuten-Takt-Pendelverkehr auf der Hauptstrecke seiner Kerngeschäfts-Strecken (Hotelzubringer / Bahnhof / Strand / Restaurants) wesentlich verschlechtert wird.

Hinweis: BVerwG 3 C 26.12, Urteil vom 24.10.2013 — bestätigt: Pflichtfahrgebiet-Taxis sind „vorhandener Verkehr“ i.S.d. Norm und genießen Bestandsschutz.

IFG-Antrag: Anfrage auf Vorlage der Prüfung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG sowie der Stellungnahme zur Verschlechterung des bestehenden Taxi-Verkehrs — bereits in 2026-06-05_IFG_LSBV_MV_Konzession_290_291.md enthalten.

Nr. 2 — § 39 Abs. 1 PBefG (Tarifgenehmigung)

Wortlaut: „Die Beförderungsentgelte und die zur Ergänzung der Beförderungsbedingungen erforderlichen Tarifbestimmungen bedürfen der Zustimmung der Genehmigungsbehörde.“

Befund: Im klassischen Linienverkehr zahlt der Fahrgast einen genehmigten Tarif (Einzelfahrt, Mehrfahrt, Zeitkarte). Eine „Nulltarif“-Lösung mit Pauschal-Querfinanzierung aus Kurabgabe ist kein Beförderungstarif i.S.d. § 39 PBefG und unterliegt nicht der Tarifgenehmigung. Wird die Norm umgangen, fehlt die Kontrolle.

Vergleichsfall: Deutschlandticket — auch Pauschal, aber:

- freiwillig (Verbraucher kann zwischen Ticket oder Einzelfahrt wählen)
- Tarif (49 €) ist genehmigt
- nutzbar im gesamten ÖPNV-Netz, nicht nur einer Linie

Kurabgabe-Bus hat keines dieser Merkmale.

Nr. 3 — § 8 PBefG / § 1 ÖPNVG MV (Allgemein-Zugänglichkeit / Daseinsvorsorge)

§ 8 Abs. 1 PBefG: „Öffentlicher Personennahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr [...]“

§ 1 ÖPNVG MV: „Der öffentliche Personennahverkehr ist eine allgemeine Aufgabe der Daseinsvorsorge.“

Befund:

- „Allgemein zugänglich“ wird durch Kurkarten-Pflicht in Frage gestellt — Nicht-Kurkartennutzer müssen entweder Kurkarte erwerben oder können den Bus nicht (kostenlos) nutzen
- „Daseinsvorsorge“ der Bevölkerung wird durch Tourismus-Bedienung verfehlt — die Justiziar-Aussage „hauptsächlich Tourismus“ ist hier ein Eigen-Geständnis und steht in [2026-06-05_Sektion_Q_Eigen_Gestaendnisse_Tourismus.md](#) belegt

Konsequenz: Wenn KEIN ÖPNV i.S.d. PBefG / ÖPNVG MV → ist die Genehmigung nach § 42 PBefG rechtsfehlerhaft → entweder § 43 Sonderlinienverkehr oder § 48 Ausflugsfahrt einschlägig.

Nr. 4 — § 11 Abs. 1 Nr. 1d KAG MV (Zweckbindung Kurabgabe)

Wortlaut: „Anerkannte Kur- oder Erholungsorte können zur Deckung ihres Aufwands [...] für die Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer Angebote [...] eine Kurabgabe erheben.“

Befund: Die Norm erlaubt Kurabgabe-Verwendung **nur für ÖPNV i.S.d. ÖPNVG MV** — d.h. Daseinsvorsorge-Verkehr. Wenn der UBB-Kurkartenbus aus den unter Nr. 3 ausgeführten Gründen KEIN ÖPNV ist, fehlt die gesetzliche Grundlage für die Kurabgabe-Verwendung.

Klagebefugnis: Kurabgabepflichtige (Hoteliere, Vermieter, Übernachtungsgäste) können auf Rückzahlung klagen — Bereicherungsanspruch nach § 12 KAG MV i.V.m. § 818 BGB.

Nr. 5 — EU-VO 1370/2007 Art. 3 (Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung)

Wortlaut Art. 3 Abs. 1: „Gewährt eine zuständige Behörde dem ausgewählten Betreiber ausschließliche Rechte und/oder Ausgleichsleistungen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, so erfolgt dies im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags.“

Befund: Direktvergabe (= Quersubvention) ist EU-rechtlich nur für **gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen** zulässig. Tourismus-Verkehr ist nach BVerwG-Rechtsprechung KEINE gemeinwirtschaftliche Verpflichtung — der Begriff bezieht sich auf Daseinsvorsorge der Bevölkerung, nicht auf Tourismus-Attraktivität.

Nr. 6 — Art. 107 AEUV (EU-Beihilfeverbot)

Wortlaut Art. 107 Abs. 1 AEUV: „Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“

Befund: Querfinanzierung eines privaten Verkehrsbetreibers (UBB / VVG) aus Kurabgabe-Mitteln auf einem Wettbewerbsmarkt (Hotelzubringer / Strand-Pendel / Restaurant-Fahrt), auf dem **nicht-subventionierte** Taxi-Anbieter aktiv sind, ist eine wettbewerbsverzerrende Beihilfe und EU-rechtlich anmeldungspflichtig (Art. 108 Abs. 3 AEUV).

Vorgehen: Beschwerde an die EU-Kommission GD COMP möglich.

Nr. 7 — § 39 PBefG (Folge) — Fehlende Tarif-Infrastruktur

Befund: Klassischer Linienverkehr nach § 42 PBefG zeichnet sich aus durch:

- Fahrkartenautomaten an Haltestellen ODER
- Fahrer-Verkauf während der Fahrt ODER
- digitaler Vertriebsweg (App, Mobiltelefon)

Der UBB-Kurkartenbus weist **keines dieser Merkmale** auf. Es gibt keinen Tarif → es gibt keinen Vertriebsweg.

Dies ist nicht nur ein praktisches Defizit, sondern ein **strukturelles Indiz** dafür, dass der Bus nicht als regulärer Linienverkehr § 42 PBefG, sondern als **Sonderlinienverkehr § 43 PBefG** (geschlossene Nutzergruppe Kurkartennutzer) oder **Ausflugsfahrt § 48 PBefG** anzusehen ist.

Nr. 8 — § 42 PBefG (Typenbild) — Streckenprofil

Befund: Klassischer ÖPNV nach § 42 PBefG verbindet typischerweise:

- Stadt → Stadt (Regionalverkehr)
- Stadtteile → Zentrum (Stadtverkehr)
- Wohngebiet → Arbeitsplatz / Bahnhof / Klinik (Daseinsvorsorge)

Der UBB-Kurkartenbus hingegen:

- verläuft auf einer Strecke von **5,5 km** innerhalb **einer Gemeinde** (Heringsdorf, Ahlbeck, Bansin sind Ortsteile der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf)
- bedient **51 Haltestellen** im durchschnittlichen Abstand von ~240 m — typisches Stadtbus-Profil, aber ohne dahinterstehende echte „Stadt“
- 20-Minuten-Takt in der **Saison** — atypisch für ÖPNV der Daseinsvorsorge (saisonal stark schwankend)

Dieses Profil entspricht **nicht** dem typischen Linienverkehr § 42 PBefG, sondern eher einem **Touristen-Pendel** im Sinne § 48 Ausflugsfahrt oder § 43 Sonderlinienverkehr.

Nr. 9 — Wettbewerbsgleichheit / Verbraucher-Subvention

Befund: Klassisches Modell der Verkehrs-Subvention:

- Fahrgast zahlt den genehmigten Tarif
- Defizit aus Betrieb wird vom Staat / Aufgabenträger ausgeglichen
- → Betriebs-Subvention

UBB-Kurkartenbus-Modell:

- Fahrgast zahlt **nichts**
- Stattdessen zahlt der Kurabgabe-Pflichtige (Hotelier / Vermieter / Übernachtungsgast) eine **Pflichtabgabe**, die dann an UBB / VVG fließt
- → **Verbrauchssubvention**

Diese Verbrauchssubvention wirkt **direkt wettbewerbsverzerrend** gegenüber Taxi-Anbietern, weil:

- Der Endkunde (Tourist) wählt zwischen kostenfreiem Bus und kostenpflichtigem Taxi
- Das ist **keine** Marktauswahl auf Basis von Leistungsmerkmalen, sondern auf Basis künstlich verzerrter Preise
- Der Taxi-Anbieter erhält **keinen** gleichwertigen Ausgleich aus der Kurabgabe

Verfassungsrechtliche Dimension: Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichbehandlung) und Art. 12 GG (Berufsfreiheit) — Pflichtfahrgebiet-Konzessions-Inhaber haben Anspruch auf ein nicht-verzerrtes Marktumfeld.

IV. Klage-Strategie (Vorschlag)

Stufe 1 — IFG-Anfragen (vorbereitet, bereits laufend)

- LSBV MV: Konzession 290/291 + Prüfung § 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG
- LK V-Greifswald: Anhörungsprotokoll + Stellungnahme Taxi-Gewerbe

Stufe 2 — Anhörung / Widerspruch

- Widerspruch gegen Linienverkehrs-Genehmigung 290/291 (Frist beachten: bei nachträglich bekannt gewordenem Rechtsverstoß 1 Jahr ab Kenntnis)
- Anhörungsantrag gem. § 28 VwVfG

Stufe 3 — Verwaltungsgerichts-Klage

- Anfechtungsklage gegen Linienverkehrs-Genehmigung (Drittanfechtung)
- Hilfsweise: Verpflichtungsklage auf Tarifgenehmigung (= UBB muss Einzelfahrkarten verkaufen)
- Hilfsweise: Feststellungsklage über Rechtswidrigkeit der Kurabgabe-Verwendung

Stufe 4 — EU-Beschwerde

- Beschwerde bei EU-Kommission GD COMP wegen Art. 107 AEUV-Verstoß
- Kann parallel zur deutschen Verwaltungsklage betrieben werden

Stufe 5 — Politische Flankierung

- IHK Neubrandenburg (Wirtschafts-Argument)
- Bundesverband Taxi und Mietwagen (BZP) — bundespolitische Begleitung, ggf. Musterklage
- Tourismusverband MV (Querfinanzierungs-Sorgen anderer Kurorte)

V. Klagebefugnis

Nicht alle Klagewege stehen Patrick offen — die richtige Klagebefugnis muss pro Stufe geprüft werden:

Stufe	Klagebefugnis	Anmerkungen
IFG-Anfrage	jeder (§ 1 IFG MV)	Patrick als Bürger
Widerspruch gg. Konzession	Pflichtfahrgebiet-Konzessions-Inhaber (Drittbetroffener)	Patrick als Konkurrent
Verwaltungsklage Konzession	Pflichtfahrgebiet-Konzessions-Inhaber	Patrick (Drittanfechtung wegen § 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG)

Stufe	Klagebefugnis	Anmerkungen
Klage Kurabgabe-Verwendung	Kurabgabepflichtige	nicht Patrick — Hotelier-Allianz erforderlich
EU-Beihilfe-Beschwerde	jeder Wettbewerber	Patrick als Konkurrent

→ Patrick hat in 4 von 5 Klagewegen Klagebefugnis. Für die Kurabgabe-Klage (Nr. 4) muss eine Allianz mit Hoteliers gebildet werden.

VI. Zeitplan-Vorschlag

Schritt	Termin	Status
IFG LSBV einreichen (in Vorbereitung)	bereits laufend	offen
IFG LK V-G einreichen (in Vorbereitung)	bereits laufend	offen
Auswertung der Antworten	Q3 2026	offen
Widerspruchsschrift gegen 290/291	nach IFG-Auswertung Q3-Q4 2026	offen
Anhörung / mündliche Verhandlung Behörde	Q4 2026	offen
Falls Widerspruch erfolglos: Verwaltungsklage	Q1 2027	offen
Parallel EU-Beschwerde	jederzeit ab Q3 2026	offen

VII. Anlagen / Bezug zu anderen Schriftsätzen

- 2026-06-02_Memo_RA_Weigel_Kaiserbaederlinie_VVG.md — Grund-Memo zur VVG-Übernahme
- 2026-06-04_Memo-V2_RA_Weigel_Kaiserbaederlinie_Schutzklauseln.md — Schutzklauseln-Variante
- 2026-06-05_Faktentafel_Kurkartenbus_Weigel.md — Faktentafel V1
- 2026-06-05_Faktentafel_Kurkartenbus_Weigel_ERWEITERUNG.md — Faktentafel V2
- 2026-06-05_Sektion_Q_Eigen_Gestaendnisse_Tourismus.md — Justiziar-Eigengeständnisse
- 2026-06-05_IFG_LSBV_MV_Konzession_290_291.md — IFG-Antrag LSBV
- 2026-06-04_IFG_LK_VG_Anhoerung_Taxiverdraengung.md — IFG-Antrag LK V-G
- 2026-06-13_Notruf_Tariferhoehung_Bundesvergleich.md — Tariferhöhungs-Notruf (parallel)

Erstellt: 13.06.2026 · Funk Taxi Heringsdorf, Patrick Wydra **Methode:** Systematische Norm-Auswertung PBefG / KAG MV / ÖPNVG MV / EU-Recht / Verfassungsrecht

Hinweis: Dieses Memo ist **interne Argumentations-Vorlage** für Rechtsanwalt Weigel. Es ist nicht zur direkten Versendung an Behörden bestimmt. Die einzelnen Argumentations-Bausteine fließen in die laufenden IFG-Anfragen, in Widerspruchsschreiben und ggf. in Klageschrift ein.

Mandanteneigene Recherche · Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf · 13.6.2026